

CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARA

☐ REPRESENTARE EXCLUSIVĂ

☐ REPRESENTARE NEEXCLUSIVĂ

Nr. _____/Data: _____

Prezentul contract de intermediere imobiliara se încheie între:

DI/dna _____ domiciliat(a) în

tel. _____ e-mail _____, cont bancar _____, identificat(a) cu CNP: _____, în nume propriu, denumita în continuare „**Client**”,

și

REALIMOB REAL ESTATE SRL, cu sediul social în București, Sos. Colentina nr. 10, bl. 6, sc. C, et. 10, ap. 132, Sectorul 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2024011292401, cod unic de înregistrare RO 50196931 și cont bancar nr. RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank, reprezentată prin dl. Corlea Eduard Alexandru, denumită în continuare „**Intermediar**”

Denumite în mod individual „**Partea**” și în mod colectiv „**Partile**”

Partile au convenit la încheierea prezentului contract de intermediere imobiliara (denumit în continuare „**Contractul**”), cu respectarea următoarelor clauze, care se vor completa cu prevederilor Codului civil în vigoare, acolo unde Contractul nu distinge.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea activităților și serviciilor de intermediere imobiliara de către Intermediar în favoarea Clientului, în scopul:

- ☐ **vanzarii imobilului/imobilelor**
- ☐ **inchirierii imobilului/imobilelor**

identificate în Anexa 1 la prezentul Contract, în termenii și condițiile stabilite prin Anexa 1 (denumit în continuare „**Imobilul**”).

1.2. În îndeplinirea obiectului prezentului contract, Intermediarul va îndeplini, cu titlu exemplificativ, următoarele activități/servicii:

- va promova și va prezenta Imobilul proprietatea Clientului, în vederea vanzarii/inchirierii, conform cerințelor Clientului, în condițiile arătate la art. 4;
- va prezenta Clientului toate informațiile și documentele pe care le deține și care ar facilita negocierile în vederea realizării unei tranzacții de vânzare/inchiriere a Imobilului;
- va asigura și pregăti, conform indicațiilor Clientului, vizionarea Imobilului;

1.3. Intermediarul nu este prepupusul părții intermediare și este independent față de acestea în executarea obligațiilor sale.

2. CLAUZA DE EXCLUSIVITATE (se bifează varianta aleasă de către Client)

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, București, România

telefon: 0747.255.355; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

☐ Pe durata prezentului contract Clientul acorda exclusivitate Intermediarului pentru îndeplinirea activitatilor și serviciilor de intermediere imobiliara privind Imobilului, obligandu-se sa nu mai contracteze cu nicio alta persoana fizica sau juridica, in scopul indeplinirii obligatiilor asumate de catre Intermediar prin acest Contract. În baza prezentului Contract, Clientul desemnează Intermediarul ca unic reprezentant în promovarea ofertei sale imobiliare menționate la art. 1.1 și negocierea condițiilor contractuale ale acesteia, sub rezerva ratificării ulterioare de către Client, iar Intermediarul acceptă desemnarea sa ca reprezentant unic. Dreptul Intermediarului de a reprezenta Clientul în activitatea de promovare a ofertei sale imobiliare și în raporturile cu terții interesați de Imobilul clientului este esențial și a fost determinant în stabilirea celorlalte condiții ale prezentului Contract; caracterul exclusiv al relației de reprezentare dintre Client și Intermediar se referă la Imobil, indiferent de forma de transmitere a unui drept privind imobilul, nefiind limitat teritorial în piața imobiliară.

SAU

☐ Pe durata prezentului contract Clientul nu acorda exclusivitate Intermediarului pentru îndeplinirea activitatilor și serviciilor de intermediere imobiliara privind inchirierea Imobilului.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale și este valabil până la _____.

3.2. Durata Contractului poate fi modificata cu acordul scris al ambelor Parti, prin act aditional la prezentul Contract.

4. OBLIGATIILE CLIENTULUI

4.1. sa transmita Intermediarului toate datele, informatiile, documentele etc. in legatura cu Imobilul, necesare Intermediarului pentru a duce la indeplinire obiectul prezentului Contract sau solicitate de potentialii Clienti identificati de catre Intermediar; Clientul se obligă să informeze corect Intermediarul cu privire la situația Imobilului, sens în care declară că nu are cunoștință de existența altor sarcini și vicii decât cele aparente și a celor consemnate în extrasele CF actualizate;

4.2. să nu acorde nici unei alte persoane dreptul de a intermedia orice tranzacție cu privire la Imobil, inclusiv de a-l promova;

4.3. să informeze în mod prompt Intermediarul despre existența și stadiul negocierilor cu oricare terț interesat cunoscut prin intermediul Intermediarului, ori despre retragerea/modificarea ofertei sale cu privire la Imobil;

4.4. să participe personal în toate situațiile în care, în acord cu Intermediarul, a fost organizată vizitarea sau prezentarea în orice mod a Imobilului;

4.5. sa raspunda Intermediarului cu promptitudine si exactitate la toate solicitarile tertilor interesati sa contracteze;

4.6. sa plateasca Intermediarului comisionul convenit prin prezentul Contract, în condițiile și la termenul stipulat în Contract;

4.7. sa plateasca Intermediarului toate sumele avansate de acesta pentru realizarea obiectului Contractului;

4.8. sa-l despagubeasca pe Intermediar pentru toate prejudiciile pe care acestea le-a suferit in activitatea de intermediere;

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, Bucuresti, Romania

telefon: 0747.255.355; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

4.9. să comunice Intermediarului o copie a contractului și/sau promisiunii de vânzare/închiriere a Imobilului, semnat de Client cu cumpărătorul/chiriașul introdus de Intermediar, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la momentul la care contractul și/sau promisiunea este semnată.

5. OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

5.1. Sa depuna toate diligentele pentru a gasi persoane interesate sa contracteze

5.2. Pentru ca o introducere a unui potential cumparator/chiriaș facuta de catre Intermediar sa fie considerata valida, Intermediarul trebuie sa introduca în scris potentialul cumparator catre Client..

5.3. În masura în care Clientul o cere și dupa obtinerea aprobarii din partea Clientului în fiecare caz, Intermediarul va negocia cu cumparatorul/chiriașul sau cu reprezentantul cumparatorului/chiriașului și va asista Clientul în semnarea unui Contract de Vanzare / Inchiriere a Proprietatii.

5.4. Intermediarul nu are autoritatea și nu va face sau va oferi promisiuni, garantii sau reprezentari catre niciun potential cumparator / chiriaș, cu exceptia cazului în care este autorizat de catre Client în mod expres și specific, pentru fiecare caz în parte.

5.5. Va introduce Proprietatea clientilor potentiali de pe piata.

5.6. Cheltuielile de deplasare (cazare și transport), avansate în executarea prezentului contract sunt în sarcina exclusiva a Proprietarului și vor fi refacturate de catre Intermediar în baza documentelor justificative.

6. CANTUMUL COMISIONULUI

6.1. Daca în urma intermediarii efectuate, Clientul incheie contractul / promisiunea cu tertul indicat de catre Intermediar, atunci acesta din urma este îndreptatit sa primeasca un comision, în cantum de:

- ☐ în cazul intermediarii unui contract de vânzare-cumpărare, un procent de **5% plus TVA**, din valoarea contractului astfel intermediat, ce urmeaza a se achita jumatate, ca avans, la semnarea promisiunii de vanzare si jumatate la semnarea contractului de vanzare;
- ☐ în cazul intermediarii unui contract de închiriere, un procent de **100% plus TVA** calculat asupra valorii tranzacției imobiliare materializate într-o convenție de cedare a folosinței, respectiv 1 (una) lună de chirie.

Clientul se obliga sa achite comisionul cuvenit Intermediarului, în masura în care acesta incheie un contract / promisiune cu un tert pe care Intermediarul l-a prezentat Clientului, fara a putea contesta diligentele depuse de catre Intermediar, simplul fapt al incheierii contractului cu tertul fiind dovada indeplinirii de catre Intermediar a obligatiilor contractuale.

Clientul se obliga sa plateasca Intermediarului valoarea comisionului prevazut de prezenta clauză inclusiv în situația în care, ulterior introducerii tertului prezentat de Intermediar, acesta și/sau o rudă a acestuia de până la gradul IV și/sau o persoana juridică a cărei actionar, asociat sau administrator este direct și/sau indirect, cumpara Imobilul detinut de catre Client.

6.2. Părțile au negociat o majorare cu **100%** a comisionului menționat la art. 6.1 în oricare dintre următoarele situatii: Clientul nu comunică Intermediarului o copie a contractului și/sau promisiunii de vânzare-cumpărare / închiriere astfel încheiat cu tertul indicat de către Intermediar, întocmai precum această obligație a fost asumată prin de art. 4.9 de mai sus.

6.3. Comisionul, eventual majorat conform aliniatului precedent, este datorate și trebuie achitat de către Client dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, Bucuresti, Romania

telefon: **0747.255.355**; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

- dacă Imobilul a făcut obiectul unui contract și/sau promisiune de vânzare-cumpărare / închiriere semnat de Client exclusiv cu un chiriaș propus de Intermediar;
- în termen de 5 zile de la data semnării de către Client a contractului și/sau promisiunii de vânzare-cumpărare / închiriere cu terțul propus de Intermediar;

7. RASPUNDERE CONTRACTUALA. DAUNE MORATORII

7.1. In masura in care Clientul nu isi respecta intocmai si la termen obligatia de plata a comisionului datorat Intermediarului, acesta datoreaza daune moratorii in cuantum de 1% din valoarea debitului restant, calculate pe zi de intarziere, pana la data platii efective si intergrale a debitului. Cuantumul daunelor moratorii poate depasi cuantumul debitului.

7.2. In masura in care Clientul incheie contractul cu tertul prezentat de catre Intermediar si nu aduce la cunostinta Intermediarului acest aspect in termen de 5 zile de la data semnarii Contractului, acesta datoreaza Intermediarului dublul comisionului stabilit prin prezentul Contract, potrivit art. 6.2 de mai sus, fara punere in intarziere, fara interventia instantei si fara nicio alta formalitate, prezenta clauza avand valoare de clauza penala.

7.3. In masura in care Clientul denunta unilateral prezentul Contract, orice contract incheiat in perioada de 90 zile dupa incetarea Contractului, cu un tert prezentat de catre Intermediar, este considerat a fi incheiat prin diligentele depuse de catre Intermediar, si astfel, Clientul datoreaza Intermediarului comisionul stabilit prin prezentul Contract.

8. VALABILITATEA CLAUZELOR CONTRACTUALE

8.1. Daca vreuna din prevederile de mai sus este sau devine invalida, aceasta nu va afecta continutul ramas al contractului. Orice asemenea prevedere invalida va fi inlocuita in cadrul unui acord cu o alta care va incerca, in limitele legalitatii, sa intruneasca cerintele partilor.

8.2. Înțelegerile verbale nu vor fi considerate valabile.

8.3. Orice amendamente la prezentul contract vor fi considerate valabile doar daca sunt facute în scris și semnate de ambele părți. Aceasta se aplica si promisiunilor si aprobarilor de orice fel.

8.4. Acest contract înlocuiește și revoca toate contractele și înțelegerile anterioare referitoare la proprietate încheiate anterior de părți.

9. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri :

9.1.1. La expirarea termenului contractual daca partile nu convin prelungirea acestuia prin acord expres de vointa.

9.1.2. Prin denunțare, de către oricare dintre Părți, cu acordarea unui preaviz de 60 de zile.

9.1.3. Prin reziliere de către Intermediar, in situația in care Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile asumate de Client prin art. 4 din prezentul Contract și operează de plin drept, cu efect imediat, fara a fi necesare sesizarea instanței de judecată sau punerea in intarziere a Clientului, precum si fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati prelabile față de Client.

9.1.4. Prin acordul Partilor.

9.1.5. In caz de forta majora asa cum este definita de legea romana.

9.1.6. La data executării tuturor obligațiilor asumate;

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, Bucuresti, Romania

telefon: 0747.255.355; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

9.2. Încetarea în orice fel a efectelor prezentului Contract nu afectează obligațiile anterior asumate și scadente, dreptul Părții care a notificat rezilierea de a fi despăgubită ori curgerea penalităților.

10. CONFIDENTIALITATE

10.1. Toți termenii și condițiile acestui contract vor fi ținute în stricta confidențialitate de către părțile contractante și nu vor fi dezvaluite niciunei terțe parti, sub sancțiunea platii de daune interese și a rezilierii prezentului Contract, deplin drept, fără intervenția instanței și fără nicio altă formalitate prealabilă.

11. NOTIFICARI

11.1. Notificarile și orice alte comunicări între parti vor fi făcute în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curier/fax/email, la adresele/numerele de fax indicate în preambulul prezentului contract, ori la alte adrese aduse în scris la cunostința celeilalte parti.

Adresele de corespondență sunt:

pentru Client: _____;

pentru Intermediar: office@realimob.ro

Notificarile verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute mai sus.

12. LEGEA APLICABILĂ

12.1. Acest contract va fi guvernat de legea Română.

12.2. Orice litigiu privind valabilitatea, executarea ori interpretarea Contractului, dacă nu se soluționează în mod amiabil de către părți, este de competența instanțelor judecătorești din circumscripția unde se află sediul Intermediarului.

Prezentul contract a fost încheiat în București, astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale, cu aceeași valoare, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT,

INTERMEDIAR,

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, București, România

telefon: 0747.255.355; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

ANEXA 1 la contractul _____ / _____

NR. CRT.	ADRESA IMOBILULUI	DETALII IMOBIL	PRET (EURO)	Semnatura Beneficiar
1				
2				
3				
4				
5				
6				

CLIENT,

INTERMEDIAR,

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, Bucuresti, Romania

telefon: **0747.255.355**; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare referit ca „Regulamentul”) și cu Politica de confidențialitate a REALIMOB REAL ESTATE SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

subsemnatul, _____, cod numeric personal _____, domiciliat în: _____, str. / bld.: _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, cod poștal: _____, jud./sector: _____, tel. _____, adresă de poștă electronică: _____, în calitate de _____ al societății _____ – ce are calitatea de Client în Contractul de intermediere imobiliară nr. [_____] / [_____] (denumit în continuare „Contractul de intermediere”),

având în vedere necesitatea prelucrării datelor mele cu caracter personal în Scopurile Permise, astfel cum acestea au fost definite, identificate și prezentate în cuprinsul Politicii de confidențialitate a REALIMOB REAL ESTATE SRL,

declar, prin semnarea prezentei, că:

☐ am citit, înțeles și accept Politica de confidențialitate REALIMOB REAL ESTATE SRL, potrivit Regulamentului, despre care am luat cunoștință înainte de a semna prezenta declarație;

☐ datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru încheierea, semnarea, executarea și încetarea Contractului de intermediere, în vederea respectării uneia sau mai multor obligații legale care îi revin REALIMOB REAL ESTATE SRL potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, Codului civil, Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului și altor acte normative, dar și pentru respectarea exercitării și/sau apărării drepturilor legale prevăzute de Contractul de intermediere;

NUME (în clar și lizibil): _____

SEMNĂTURĂ: _____

DATA: _____

REALIMOB REAL ESTATE S.R.L

Adresa: Sos. Colentina Nr. 10, Bloc 6, Scara C.Etaj 10, Ap. 132, Sector 2, București, Romania

telefon: 0747.255.355; e-mail: office@realimob.ro

Numar de ordine la Registrului Comerțului J2024011292401, cod fiscal 50196931, cont bancar: RO21BREL0002004571540100, deschis la Libra Internet Bank